ولو زنديقا او فرعه ان انعقد قبلها أو فيها او أحد أصوله مسلم فسلم أو مرتد دون فمرتد وملكه موقوف ان مات مرتدا بان زواله بالردة و يقضى منه دين لزمه قبلها وما أتلفه فيها او يمان منه ممونه وتصرفه ان لم يحتمل الوقف باطل والا فموقوف ان أسلم نفذ و يجعل ماله عند عدل وأمته عند نحو محرم و يؤجر ماله و يؤدى مكاتبه النجوم لقاض

* (كتاب الزنا) *

يجب الحد على ملتزم عالم بتحريمه بايلاج حشفة أو قدرها بفرج محرم لعينه مشتهى طبعا بلا شبهة ولو مكتراة أو مبيحة ومحرما وان تزوجها لا بغير ايلاج و بوطء حليلته في نحو حيض وصوم وفي دبر وأمته المزوجة أو المعتدة أو المحرم أو وطء باكراه أو بتحليل عالم أو لميتة أو بهيمة والحد لمحصن رجم بمدر وحجارة معتدلة ولو في مرض وحر و برد مفرطين وسن حفر لامرأة لم يثبت زناها باقرار والمحصن مكلف حر ولو كافرا وطئ أو وطئت بقبل في نكاح صحيح ولو بناقص ولبكر حر مائة جلدة وتغريب عام لمسافة قصر فأكثر و يجب تأخير الجلد لحر و برد مفرطين و مرض ان رجي برؤه والا جلد بعثكال عليه مائة غصن ونحوه مرة فان كان خمسون فمرتين مع مس الاغصان له أو انكباس فان برئ أجزأه وتعيين الجهة للامام و يغرب غريب من بلد زناه لا لبلده ولا لدون المسافة منه ومسافر لغير مقصده فان عاد لمحله أو لدون المسافة منه جدد ولا تغرب امرأة الا بنحو محرم ولو بأجرة فان امتنع لم يجبر ولغير حر نصف حر و يثبت باقرار ولو مرة أو بينة ولو أقر ثم رجع سقط لا ان هرب أو قال لا تحدوني ولو شهد أربعة بزناها وأربعة بأنها عذراء فلا حد و يستوفيه الامام من حر ومكاتب ومبعض وسن حضوره كالشهود و يحد الرقيق الامام أو السيد ولو فاسقا ومكاتبا فان تنازعا فالامام ولسيده تعزيره وسماع بينة بعقوبته ان كان أهلا

* (كتاب حد القذف) *

شرط له في القاذف ما في الزاني واختيار وعدم اذن واصالة و يعزر مميز وأصل وحد حر ثمانون وغيره أربعون وفي المقذوف احصان وتقدم في اللعان ولو شهد بزنا دون أربعة أو نساء أو عبيد أو أهل ذمة حدوا ولو تقاذفا لم يتقاصا ولو استقل مقذوف - ظفر باستيفاء لم يكف

* (كتاب السرقة) *

أركانها سرقة وسارق ومسروق فالسرقة أخذ مال خفية من حرز مثله فلا يقطع مختلس ومنتهب وجاحد وشرط

وبيت مال وتحمل الشهادة وأداؤها والحرف والصنائع وما تتم به المعايش وجواب سلام على جماعة و يسن ابتداؤه لا على قاضي حاجة وآكل وفي حمام ولا جواب عليهم ولا جهاد على صبي ومجنون وامرأة ومريض وذي عرج بين وأقطع وأشل وعبد وعادم أهبة قتال وكل عذر منع وجوب الحج منع الجهاد الا خوف طريق من كفار وكذا من لصوص المسلمين على الصحيح والدين الحال يحرم سفر جهاد وغيره الا باذن غريمه والمؤجل لا وقيل يمنع سفرا مخوفا و يحرم جهاد الا باذن أبويه ان كانا مسلمين لا سفر تعلم فرض عين وكذا كفاية في الاصح فان أذن أبواه والغريم ثم رجعوا وجب الرجوع ان لم يحضر الصف فان شرع في قتال حرم الانصراف في الاظهر الثاني يدخلون بلدة لنا فيلزم أهلها الدفع بالممكن فان أمكن تأهب لقتال وجب الممكن حتى على فقير وولد ومدين وعبد بلا اذن وقيل ان حصلت مقاومة باحرار اشترط اذن سيده والا فمن قصد دفع عن نفسه بالممكن ان علم أنه ان أخذ قتل وان جوز الاسر فله أن يستسلم ومن هو دون مسافة قصر من البلدة كأهلها ومن على المسافة يلزمهم الموافقة بقدر الكفاية ان لم يكف أهلها ومن يليهم قيل وان كفوا ولو أسروا مسلما فالاصح وجوب النهوض اليهم لخلاصه ان توقعناه

* (فصل) *

يكره غزو بغير اذن الامام او نائبه و يسن اذا بعث سرية أن يؤمر عليهم و يأخذ البيعة بالثبات وله الاستعانة بكفار تؤمن خيانتهم و يكونون بحيث لو انضمت فرقتا الكفر قاومناهم و بعبيد باذن السادة ومراهقين أقوياء وله بذل الاهبة والسلاح من بيت المال ومن ماله ولا يصح استئجار مسلم لجهاد و يصح استئجار ذمي للامام قيل ولغيره و يكره لغاز قتل قريب ومحرم أشد (قلت) الا أن يسمعه يسب الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم والله أعلم و يحرم قتل صبي ومجنون وامرأة وخنثى مشكل و يحل قتل راهب وأجير وشيخ وأعمى وزمن لا قتال فيهم ولا رأي في الاظهر فيسترقون وتسبى نساؤهم وأموالهم و يجوز حصار الكفار في البلاد والقلاع وارسال الماء عليهم ورميهم بنار ومنجنيق وتبييتهم في غفلة فان كان فيهم مسلم أسير أو تاجر جاز ذلك على المذهب ولو التحم حرب فتترسوا بنساء وصبيان جاز رميهم وان دفعوا بهم عن أنفسهم ولم تدع ضرورة الى رميهم فالاظهر تركهم وان تترسوا بمسلمين فان لم تدع ضرورة الى رميهم تركناهم والا جاز رميهم في الاصح و يحرم الانصراف عن الصف اذا لم يزد عدد الكفار على مثلينا الا متحرفا لقتال أو متحيزا الى فئة يستنجد بها و يجوز الى فئة بعيدة في الاصح ولا يشارك متحيز الى بعيدة الجيش فيما غنم بعد مفارقته و يشارك متحيز الى قريبة في الاصح فان زاد على مثلين جاز الانصراف الا أنه يحرم انصراف مائة بطل عن مائتين وواحد ضعفاء في الاصح وتجوز المبارزة فان طلبها كافر استحب الخروج اليه وانما تحسن ممن جرب نفسه و باذن الامام و يجوز اتلاف بنائهم وشجرهم لحاجة القتال والظفر بهم وكذا ان لم يرج حصولها لنا فان رجي ندب الترك و يحرم اتلاف الحيوان الا ما يقاتلون عليه لدفعهم أو ظفر بهم أو غنمناه وخفنا رجوعه اليهم وضرره

* (فصل) *

نساء الكفار وصبيانهم اذا أسروا رقوا وكذا العبيد و يجتهد الامام في الاحرار الكاملين و يفعل الاحظ للمسلمين من قتل ومن وفداء بأسرى أو مال واسترقاق فان خفي الاحظ حبسهم حتى يظهر وقيل لا يسترق وثني وكذا عربي في قول ولو أسلم أسير عصم دمه و بقي الخيار في الباقي وفي قول يتعين الرق واسلام كافر قبل